

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
חמד עמאר
אביגדור ליברמן
עודד פורר
יבגני סובה
שרון ניר
יוליה מלינובסקי

פ/25/1962

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור ממס במכירת תרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל הבריאות), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 31 בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, בסעיף 31, אחרי פסקה (5) יבוא :
- "(6) מכירת תכשיר רשום מציל חיים, כפי שקבע שר הבריאות, בהסכמת שר האוצר, בצו, למעט תכשיר רשום הכלול בסל שירותי הבריאות; בפסקה זו – "סל שירותי הבריאות" – כהגדרתו בסעיף 7 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994²;
- "תכשיר רשום" – כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981³ (להלן – פקודת הרוקחים), שנמכר בבית מרקחת, בית מסחר לתרופות או מוסד מוכר כהגדרתם בסעיף 1 לפקודת הרוקחים;
- "תכשיר רשום מציל חיים" – תכשיר רשום ששר הבריאות שוכנע לגביו כי קיימת סבירות גבוהה שנטילתו יכולה להציל חולה ממוות."
2. פרסום ברשומות שר הבריאות יפרסם ברשומות תכשירים רשומים מצילי חיים לא יאוחר מתום שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.

דברי הסבר

חולים רבים נזקקים לטיפול תרופתי שיציל את חייהם ונאלצים לשאת, בלית ברירה, במלוא נטל עלות התרופות. בישראל, ישנם אלפי חולים הסובלים ממחלות קשות וזקוקים לתרופות מצילות חיים שאינן נכללות בסל התרופות. חולים שאינם מבוטחים באופן פרטי, הכולל מימון תרופות שלא נכללות בסל התרופות, עלולים להיקלע למצבים קשים ביותר, שכן, עליהם להתמודד הן עם המחלה והן עם עלויות התרופות המכבידות על המשפחה הממוצעת. עלות זו יכולה להרקיע שחקים ולעמוד על מאות אלפי שקלים חדשים בשנה.

למרות הקשיים האמורים, מדינת ישראל מקבלת פעם אחר פעם את ההחלטה שלא לכלול תרופות מצילות חיים בסל הבריאות, וכן גובה עליהן מס ערך מוסף. לדוגמה, העלות החודשית הממוצעת של טיפול בחולה אונקולוגי באמצעות תרופה שאינה בסל התרופות, עומדת על כ-360,000 שקלים חדשים בשנה, מתוכם 60 אלף שקלים חדשים הם עבור תשלום מס ערך מוסף, לטובת קופת המדינה.

מטרתה של הצעת חוק זו היא להקל על החולים האמורים ולהוזיל עבורם את עלות רכישת התרופות. על מדינת ישראל לגלות אחריות ולקבל החלטה אמיצה – להפסיק את גבייתו של מס ערך מוסף בעסקאות של מכירת תרופות מצילות חיים. עליה לוותר על מסים הנגבים ממכירת תרופות שמעניקות סיכוי ותקווה לחולים לשרוד יום נוסף לצד משפחתם וחבריהם.

לפיכך, מוצע לקבוע פטור ממס ערך מוסף לתרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל שירותי הבריאות. עוד מוצע לקבוע כי תרופה תיחשב כמצילת חיים אם שוכנע שר הבריאות לגביה כי קיימת סבירות גבוהה שנטילתה יכולה להציל חולה ממוות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1002) ועל ידי חבר הכנסת דוד אזולאי וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1279), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/20/315), על ידי חברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני (פ/20/869), על ידי חבר הכנסת דוד אמסלם וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/1488), ועל ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/2390; הוסרה מסדר היום ביום י"ג בתמוז התשע"ח (26 ביוני 2018)), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/616) ועל ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1348), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1600), על ידי חברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל (פ/24/2631; פ/24/3330), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3397), ועל ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/3471), ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/954), על ידי חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן (פ/25/955), ועל ידי חבר הכנסת ואליד אל הואשלה (פ/25/1904).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/4763; הוסרה מסדר היום ביום ח' בתמוז התשע"ח (21 ביוני 2018)), על ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/4779) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/20/5548), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/22/310) ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/22/1039), ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (פ/23/75), ועל ידי חבר הכנסת חמד עמאר וקבוצת חברי הכנסת (פ/23/618).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)